

اتفاقية عدم المنافسة (Non-Compete Agreement)

رقم الاتفاقية: _____ التاريخ: _____

الأطراف (Parties):

وقع الطرفان أدناه على هذه الاتفاقية:

١. الطرف الأول (الشركة - Company): _____، المسجلة في _____،

رقم السجل التجاري: _____، ويمثلها في التوقيع _____.

٢. الطرف الثاني (المُلتزم - Restricted Party): _____، رقم الهوية/الجواز:

_____، العنوان: _____.

الديباجة (Recitals):

١. تمتلك الشركة أعمالاً ومصالح تجارية في مجال _____.

٢. سيتمكن الطرف الثاني من الاطلاع على معلومات سرية (Confidential Information) وعلاقات تجارية للشركة.

٣. ترغب الشركة في حماية مصالحها التجارية من المنافسة (Competition) من قبل الطرف الثاني.

٤. يوافق الطرف الثاني على الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية مقابل _____ (الاعتبار/التعويض).

١ المادة الأولى: تعريف النشاط المنافس (Definition of Competitive Business)

يُقصد بـ«النشاط المنافس» (Competitive Business) أي نشاط تجاري أو مهني يباشره الطرف الثاني ويكون مماثلاً أو منافساً لنشاط الشركة، ويشمل على سبيل المثال لا الحصر:

١. تقديم منتجات أو خدمات مماثلة لمنتجات وخدمات الشركة.

٢. العمل لدى منافس مباشر للشركة في نفس المجال.

٣. تأسيس أو الاستثمار في كيان ينافس الشركة.

٤. مساعدة أي طرف ثالث في منافسة الشركة.

٢ المادة الثانية: المدة (Duration)

١. أثناء سريان العلاقة: يلتزم الطرف الثاني بعدم المنافسة طوال فترة ارتباطه بالشركة.

٢. بعد انتهاء العلاقة: يستمر الالتزام بعد انتهاء العلاقة لمدة _____ شهراً/سنة.

٣. في حال الإخلال: يُمدد الالتزام بمدة تعادل مدة الإخلال.

٣ المادة الثالثة: النطاق الجغرافي (Territory)

ينطبق الالتزام بعدم المنافسة على النطاق الجغرافي التالي:

المدة	البند	التفاصيل
	النطاق المحلي	
	النطاق الإقليمي	
	النطاق الدولي	

٤ المادة الرابعة: التزامات الطرف المُلتزم (Obligations)

يلتزم الطرف الثاني بما يلي:

١. عدم المنافسة (Non-Compete): عدم مباشرة أي نشاط منافس خلال فترة الالتزام.
٢. عدم استمالة العملاء (Non-Solicitation of Customers): عدم التواصل مع عملاء الشركة لعرض خدمات بديلة.
٣. عدم استمالة الموظفين (Non-Solicitation of Employees): عدم استمالة موظفي الشركة أو تشجيعهم على ترك العمل.
٤. عدم استمالة الموردين (Non-Solicitation of Suppliers): عدم التدخل في علاقة الشركة مع مورديها.
٥. عدم استخدام الأسرار التجارية (No Use of Trade Secrets): عدم استخدام معلومات الشركة السرية لصالح نشاط منافس.

٥ المادة الخامسة: الاستثناءات (Exceptions)

لا يشمل الالتزام بعدم المنافسة الحالات التالية:

١. الملكية السلبية (Passive Ownership): امتلاك أقل من _____ % من أسهم شركة عامة دون مشاركة في الإدارة.
٢. النشاط غير المرتبط: العمل في مجال لا علاقة له بنشاط الشركة.
٣. بعد انتهاء المدة: أي نشاط بعد انتهاء فترة الالتزام المتفق عليها.
٤. بموافقة كتابية: أي نشاط يوافق عليه الطرف الأول كتابياً.

٦ المادة السادسة: العلاج القانوني (Remedies)

١. التعويض (Damages): يحق للشركة المطالبة بالتعويض عن جميع الأضرار الناتجة عن الإخلال.
٢. الأوامر القضائية (Injunction): يحق للشركة الحصول على أوامر قضائية عاجلة لمنع استمرار الإخلال.

٣. الغرامة الاتفاقية (Liquidated Damages): يدفع الطرف الثاني غرامة قدرها _____ عن كل إخلال، دون المساس بالحق في التعويض الإضافي.

٤. المصاريف القانونية (Legal Costs): يتحمل الطرف المُخلّ جميع المصاريف القانونية وأتعاب المحاماة.

٧ المادة السابعة: القانون الحاكم وحل النزاعات (Governing Law & Dispute Resolution)

١. تُفسّر هذه الاتفاقية وفقاً لقوانين _____.

٢. تُحلّ النزاعات (Disputes) الناشئة عن هذه الاتفاقية عن طريق التحكيم في _____.

٣. تُعتبر أحكام المحكمين نهائية وملزمة للطرفين.

التوقيعات (Signatures)

الطرف الأول (الشركة)	الطرف الثاني (المُلتزم)
الاسم ---	---
الصفة ---	---
التوقيع _____	_____
التاريخ _____	_____